

ORGANIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA XVII

ENTIDADES PARAESTATAIS

Organização da Sociedade Civil – O.S.C – Lei n. 13.019/2014

ATENÇÃO

Na prova, OSCIP é uma coisa e OSC é outra.

Parcerias entre a administração pública e organizações da sociedade civil para a consecução de finalidades de interesse público e recíproco, celebradas por meio de execução de atividades ou de projetos previamente estabelecidos em planos de trabalhos, podem ocorrer mediante termos de colaboração, termos de fomento ou acordos de cooperação.

A Lei n. 13.019/2014 trata de mais entidades que vão atuar ao lado do Estado. O Estado utiliza o chamamento público, convocando quem quer assumir uma parceria com o Estado. Quando ele faz isso, é para poder qualificar como Organização da Sociedade Civil. Esse setor é conhecido por organizações não governamentais - ONGs. Nem toda ONG é uma OSCIP, OS ou OSC. Pode haver uma ONG sem essa qualificação.

- Termo de colaboração: instrumento por meio do qual são formalizadas as parcerias estabelecidas pela administração pública com organizações da sociedade civil para a consecução de finalidades de interesse público e recíproco propostas **pela administração pública** que **envolvam a transferência de recursos financeiros**;
- Termo de fomento: instrumento por meio do qual são formalizadas as parcerias estabelecidas pela administração pública com organizações da sociedade civil para a consecução de finalidades de interesse público e recíproco propostas pelas **organizações da sociedade civil**, que **envolvam a transferência de recursos financeiros**;
- Acordo de cooperação: instrumento por meio do qual são formalizadas as parcerias estabelecidas pela administração pública com organizações da sociedade civil para a consecução de finalidades de interesse público e recíproco que **não envolvam a transferência de recursos financeiros**.



5m

ANOTAÇÕES



DIRETO DO CONCURSO

1. (2020/FCC/TJ-MS/JUIZ SUBSTITUTO) No âmbito da legislação federal sobre parcerias entre a Administração Pública e organizações não governamentais, considera-se acordo de cooperação o instrumento firmado entre o Poder Público e
- entidades qualificadas como organizações da sociedade civil de interesse público, destinado à formação de vínculo de cooperação entre as partes, para o fomento e a execução de atividades de interesse público previstas na lei das OSCIPs.
 - organizações da sociedade civil, para a consecução de finalidades de interesse público e recíproco proposto pela Administração Pública, que envolvam a transferência de recursos financeiros.
 - a entidade qualificada como organização social, com vistas à formação de parceria entre as partes para fomento e execução de atividades contempladas na lei das Organizações Sociais.
 - organizações da sociedade civil, para a consecução de finalidades de interesse público e recíproco proposto pelas organizações da sociedade civil, que envolvam a transferência de recursos financeiros.
 - organizações da sociedade civil, para a consecução de finalidades de interesse público e recíproco que não envolvam a transferência de recursos financeiros.



10m



COMENTÁRIO

- OSCIP – Termo de Parceria.
 - OS – Contrato de Gestão.
 - Termo de Fomento.
2. (2019/FGV/MPE-RJ/ANALISTA DO MINISTÉRIO PÚBLICO/PROCESSUAL) Considerando a relevância das atividades desenvolvidas em benefício da educação, por determinada associação da sociedade civil sem fins lucrativos, que não remunerava seus dirigentes e que empregava no seu objeto social todos os recursos que obtinha, o Município Alfa decidiu celebrar ajuste com essa associação, sem a transferência de recursos financeiros, para que pudessem desenvolver determinado projeto em conjunto.

ANOTAÇÕES

Considerando que a referida associação não possuía qualquer qualificação fornecida pela legislação específica, o ajuste a ser celebrado é o:

- a. convênio.
- b. termo de fomento.
- c. contrato de gestão.
- d. termo de colaboração.
- e. acordo de cooperação.

3. (2019/FGV/MPE-RJ/ANALISTA DO MINISTÉRIO PÚBLICO/ADMINISTRATIVA)
O Município Alfa decidiu estimular a participação de organização da sociedade civil sem fins lucrativos, que não contasse com qualquer qualificação obtida com base em legislação específica, em projetos de interesse público e recíproco. Para tanto, lançou chamamento público para que os interessados apresentassem os seus projetos, sendo celebrado ajuste com a organização vencedora, que seria contemplada com a transferência de recursos financeiros. À luz da sistemática vigente, o referido ajuste terá a forma de:
- a. termo de parceria.
 - b. contrato de gestão.
 - c. termo de interação
 - d. termo de colaboração.
 - e. acordo de cooperação.

COMENTÁRIO

- a. OSCIP – termo de parceria.

4. (2019/CESPE/TJ-AM/ANALISTA JUDICIÁRIO/DIREITO) A administração pública pretende celebrar parceria, sem repasse de recursos financeiros, com determinada organização da sociedade civil, para a consecução de finalidades de interesse público e recíproco no âmbito da educação pública. Com relação a essa situação hipotética, julgue o próximo item, de acordo com a Lei n.º 13.019/2014. O instrumento adequado para a referida parceria é o acordo de cooperação.

COMENTÁRIO

Com repasse – termo.

Sem repasse – acordo de cooperação.

Entes de Apoio

ATENÇÃO

Essa entidade tem o menor número de questões na prova. Serve para auxiliar o poder público. Elas apoiam diretamente o órgão do poder público ou seus servidores.

- Instituídas por particulares, e não pelo Estado.
 - Exemplos: Fundação Eliseu Alves (presta apoio à Embrapa), Fundação de Desenvolvimento de Pesquisa – FUNDEP (presta apoio à UFMG), Fapex – Fundação de apoio à pesquisa e à extensão (Apoio ao CNPQ, UFBA etc).
 - Em situação de pandemia, o que mais aconteceu foram as entidades de apoio à pesquisa para poder auxiliar na produção e no melhoramento das vacinas para combater a COVID-19.
- Fundação, associação ou cooperativa. Exemplo: associação de apoio de servidores.
- Vínculo jurídico com a Administração Pública (Direta ou Indireta) por meio de convênio.



15m



DIRETO DO CONCURSO

5. (2019/FGV/PREFEITURA DE SALVADOR-BA/ESPECIALISTA EM POLÍTICAS PÚBLICAS) Até recentemente, havia o entendimento dos especialistas de que a sociedade poderia ser classificada em dois setores, o primeiro sendo o Poder Público e o segundo o Mercado. Com o crescente número de demandas sociais não atendidas pelo Estado, um terceiro setor começa se consolidar e ganhar importância no atendimento das demandas da sociedade. Assinale a opção que indica uma organização do terceiro setor.
- a. Agência Executiva.
 - b. Sociedade Anônima.
 - c. Fundação Autárquica.
 - d. Associação Pública.
 - e. Entidade de Apoio.

ANOTAÇÕES

Delegatárias de Serviços Públicos (Serviços Delegados)

- Espécies:
 - a. Concessionárias;
 - b. Permissionárias;
 - c. Autorizatárias.

DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA



Prof. Vandrê Amorim

Obs.: Não é necessário aprofundar esse tema nesse momento. Eles devem ser estudados em Serviços Públicos, conforme o edital.

Características gerais:

- Entidades particulares/privadas já existentes;
- Fins lucrativos;
- Atuação: apenas a execução do serviço;
- Entidades de colaboração;
- Descentralização por colaboração;
- Vínculo: Contrato ou ato administrativo.

ANOTAÇÕES

	Conceito	Características
Centralização	É o próprio Estado, por meio de seus órgãos, titular e executor da atividade pública	• Adm. Direta • Entes políticos e seus órgãos
Descentralização	a. Por Outorga: transferência da titularidade e da execução a outras pessoas (por serviços, funcional, técnica)	• Criação da Adm. Indireta • Exigência de lei • Vinculação (tutela) • Personalidade jurídica própria
	b. Por Delegação: transferência apenas da execução a outras pessoas (colaboração ou negocial)	• Delegatárias (PJ ou PF) • Contrato ou ato administrativo • Personalidade jurídica própria
	c. Política: divisão de competências legislativas entre os entes políticos	• Constituição Federal • Não há um ente descentralizador
Desconcentração	• Distribuição entre vários órgãos da mesma entidade, visando simplificar e acelerar a execução do serviço • Pode se dar por relação de subordinação (autotutela) ou de coordenação (mesmo nível)	• Divisão interna (subdivisão) • Distribuição de atribuições dentro de uma mesma pessoa jurídica
Concentração	• É a junção de órgãos anteriormente divididos. • É o efeito contrário da desconcentração administrativa	• Processo que envolve apenas uma pessoa

GABARITO

1. e
2. e
3. d
4. c
5. e

Este material foi elaborado pela equipe pedagógica do Gran Cursos Online, de acordo com a aula preparada e ministrada pelo professor Vandrê Borges de Amorim.

A presente gravação tem como objetivo auxiliar no acompanhamento e na revisão do conteúdo ministrado na videoaula. Não recomendamos a substituição do estudo em vídeo pela leitura exclusiva deste material.

ANOTAÇÕES
